Tarea nº3.

Nuria una mañana, al entrar al centro de trabajo, donde está realizando la fase de formación en la empresa ve a **Juan**, su tutor, hablando con unas personas que no había visto hasta ahora. Todas tienen gesto serio.

Al preguntar a una compañera qué es lo que sucede, esta le responde que ha venido la **Inspección de Trabajo** a revisar el **plan de prevención de la empresa,** junto con el jefe y con la **delegada de prevención,** porque la semana pasada hubo un **accidente laboral** cuando una trabajadora se rompió la cadera al resbalar con un charco producido por una gotera que lleva meses sin reparar.

Parece que la situación es grave, se nota en el ambiente, pero, ¿sabrías decir cuáles han sido los **deberes y derechos** que no se han cumplido y por parte de quién?

¿Qué te pedimos que hagas?

ACTIVIDAD 1.

Luis ha finalizado el mismo Ciclo Formativo que el que tú estás estudiando ahora. Quiere constituirse como trabajador por cuenta propia, no ha pensado por ahora crear una sociedad. Eso será más adelante cuando consiga clientes importantes y aumente la carga de trabajo, será entonces cuando contratará a 4 o 5 titulados en DAM.

Indica si tiene la obligación de realizar una evaluación de riesgos. Basándote en la LPRL, debes razonar tu respuesta.

ACTIVIDAD 2.

En una empresa de servicios energéticos trabajan 23 personas incluido el propietario.

¿Qué modalidad (o modalidades) de organización de la prevención se podría establecer en la empresa? Deberás basar tu respuesta en la regulación establecida para los órganos técnicos en prevención (artículo 10 y siguientes del Reglamento de los Servicios de Prevención)

ACTIVIDAD 3.

En la empresa donde trabaja Luis como administrativo, prestan sus servicios un total de 80 personas. ¿Cuántos delegados o delegadas de prevención le corresponden y cuántos miembros tendrá el comité de seguridad y salud?

ACTIVIDAD 4.

Durante una visita a la empresa, la Inspección de Trabajo ha comprobado que la empresa no ha realizado la evaluación de riesgos del puesto de operaria en instalaciones que está ocupado por una mujer embarazada de 6 meses. Además, han comprobado que un menor de 18 años hacía 1/3 de su jornada en horario nocturno. ¿Podría constituir esta circunstancia una infracción administrativa?

Si es así indica si se trataría de una infracción leve, grave o muy grave y el importe de la sanción aplicable. Además te pedimos que redactes la resolución con la comunicación de la falta cometida y la propuesta de sanción. Argumenta y justifica la sanción teniendo en cuenta la normativa vigente.

ACTIVIDAD 5.

Martín trabaja en una empresa situada en una localidad de 150 000 habitantes. En su empresa trabajan más de 270 trabajadores. Una vez celebradas las elecciones sindicales, se tienen que nombrar a los responsables de prevención de la empresa. El empresario no tiene muy claro cómo organizar la gestión de prevención en su empresa, además nadie sabe responder argumentándolo con la normativa de prevención, si tiene que crearse comité de seguridad o Delegados de prevención, ni tampoco si estos tienen que salir nombrados de entre los representantes de los trabajadores, o puede ser cualquier trabajador.

Luis es estudiante de un ciclo formativo. Desde hace un mes está realizando las prácticas obligatorias en esta empresa. Colabora con Martín, en la reparación de averías de otras empresas y ya ha empezado a realizar algún trabajo, siempre bajo la supervisión de Martín.

Esta mañana se han dirigido a una industria de envasado de frutas para arreglar una avería, ya que algunos trabajadores se han quejado de sufrir calambres cuando están en la cadena de lavado y envasado. Al llegar a la empresa, el encargado les explica que lo primero que hicieron al notar los calambres fue llamar al responsable de mantenimiento; pero resultó

?

que este estaba enfermo y no podía acudir de inmediato. Ante esto, dos de los trabajadores de la cadena de envasado intentaron solucionar el problema. Primero, y sin haber comprobado previamente la ausencia de tensión, desmontaron la carcasa del bastidor de la cadena de empaquetado; pero, como externamente no observaron ninguna anomalía, decidieron acceder al motor. Sin embargo, tampoco pudieron encontrar la causa.

Antes de iniciar su trabajo, Martín y Luis preguntan al encargado las características de seguridad de la instalación eléctrica de la cadena de envasado. Este les responde que dicha cadena está conectada a la toma de tierra general del edificio y que también dispone de un interruptor diferencial, pero como *saltaba* con frecuencia e interrumpía el proceso productivo, decidió ponerlo fuera de servicio, *puenteándolo*.

Tras comprobar lo comentado por el encargado, dan un vistazo a toda la instalación de la empresa y observan que en las bases de toma de corriente se encuentran instalados varios adaptadores (*ladrones*), los cuales suministran energía a tres equipos diferentes de maquinaria, sobrecargando excesivamente la instalación.

También, ven que los cables de conexión de las máquinas están sin canalizaciones protectoras en zonas de paso y de trabajo.

Martín le dice a Luis que intente reparar la avería mientras él lo supervisa. Lo primero que hace Luis es desconectar la corriente eléctrica. Después, seca el agua acumulada en el suelo, ya que los sistemas de drenaje de la cadena de lavado están parcialmente obturados.

Luis saca la carcasa del bastidor y accede al motor para tratar de descubrir el origen de los calambres. Al revisar el estado de las conexiones, se da cuenta de que uno de los cables estaba empalmado y había perdido el aislamiento (estaba *pelado*) y otro está ennegrecido.

Luis le dice a Martín:

— Este cable está “pelado” y el otro, chamuscado, ¿qué hago ahora…?

Martín le responde:

— Lo mejor será sustituir todo el cable “pelado”, ya que hacer empalmes no garantiza su correcta protección. El otro cable está en muy mal estado y también sería conveniente cambiarlo, ya que tampoco garantiza un aislamiento seguro.

Luis coge de la caja de herramientas unos alicates para poder cambiar los cables. Cuando los va a cortar, se detiene y le dice a Martín:

— Dame un trapo.

— ¿Qué ocurre ahora?

— Pues… que los alicates están manchados de grasa y me resbalan.

Una vez terminada la reparación, Martín y Luis explican al encargado del taller las anomalías que han detectado en la instalación; además, Martín le dice que dentro de unos días recibirá un informe de los factores de riesgo eléctrico de la cadena de envasado, así como de las medidas preventivas que deberían adoptar.

Trabajo a realizar

1. ¿Qué normativa es de aplicación en materia de prevención de riesgos laborales?
2. ¿Quién puede ostentar la representación de los trabajadores en materia de prevención y que órganos se pueden crear? Establece las competencias de cada uno de estos órganos.
3. ¿Cómo puede el empresario en el caso de esta empresa organizar los recursos preventivos?
4. Evalúa los riesgos a los que han estado sometidos Martín y Luis en el trabajo que tienen que realizar, de acuerdo a la probabilidad y severidad de los daños que pueden sufrir.
5. ¿Qué podría hacer esta empresa de envasado de fruta para realizar un control del riesgo?

2.- Información de interés.

Recursos necesarios y recomendaciones

Recursos necesarios

- Ordenador personal.
- Conexión a Internet para consultar la Unidad 3.

- Todo lo necesario para la realización de esta tarea lo encontrarás dentro de los contenidos de esta unidad y de las webs y documentos que te recomendamos para su realización.

Recomendaciones

- Deja la realización de la tarea para el final, una vez que hayas estudiado los contenidos completos de la unidad, y consultado y resuelto todas las dudas que se te hayan presentado, bien mediante el uso del foro, o con consultas directas a tu profesor o profesora. Conviene que hayas hecho también al menos uno de los dos intentos posibles para el examen online, a fin de tener opción a depurar alguna duda que pueda surgir en su realización, antes de abordar la tarea.

Indicaciones de entrega

Una vez realizada la tarea elaborarás un único documento donde figuren las respuestas correspondientes. El envío se realizará a través de la plataforma de la forma establecida para ello, y el archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

apellido1_apellido2_nombre_IPE103_Tarea

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna **Begoña Sánchez Mañas para la tercera unidad del MP de IPEI**, debería nombrar esta tarea como…

sanchez_manas_begona_IPEI03_Tarea

3.- Evaluación de la tarea.

Criterios de evaluación implicados

Criterios de evaluación RA2

- Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa u organismo equiparado.
- Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales
- Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa u organismo equiparado, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales y determinado las formas de representación de las personas trabajadoras en la empresa u organismo equiparado en materia de prevención de riesgos.
- Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa u organismo equiparado que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia y reflexionado sobre el contenido del mismo.
- Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud de la persona trabajadora y su importancia como medida de prevención.

¿Cómo valoramos y puntuamos tu tarea?

Rúbrica de la tarea

- **Actividad 1**: 1 punto si la pregunta está legalmente argumentada.
- **Actividad 2**: 1 punto máximo. Se valorará el número de soluciones propuestas por el alumno.
- **Actividad 3**: 1 punto.
  - 0.5 puntos por cada apartado correcto.
- **Actividad 4**: 3 puntos.
  - 1 punto por establecer la infracción.
  - 1 punto por acotar los importes de la multa.
  - 1 punto por la redacción de la resolución.
- **Actividad 5**: 4 puntos, 0.5 puntos 1º apartado, 1 punto 2º apartado, 0.5 puntos el 3º apartado y 1 punto cada uno de los otros apartados.

Redacción clara y correcta, sin errores ortográficos: **Se resta 0,1 puntos por cada error ortográfico o expresiones incorrectas.**

Agregar entrega

Estado de la entrega

Número del intento	Este es el intento 1 (3 intentos permitidos).
Estado de la entrega	Todavía no se han realizado envíos
Estado de la calificación	Sin calificar
Última modificación	-